CHARTE relative au TELETRAVAIL

Validation CTP 02/04/2012

SOMMAIRE

SOMMAIRE 1
PREAMBULE 2
1 – CADRE DU TELETRAVAIL 3
1-1 Cadre juridique.....**Error! Bookmark not defined.**
Définition ..... **Error! Bookmark not defined.**
Normes de référence ..... **Error! Bookmark not defined.**
1-2 Champ d'application .....**Error! Bookmark not defined.**
Les critères à prendre en compte..... **Error! Bookmark not defined.**
Savoir être ..... **Error! Bookmark not defined.**
1-3 Principes du télétravail .....**Error! Bookmark not defined.**
Engagements ..... **Error! Bookmark not defined.**
Démarche volontaire et réversible..... **Error! Bookmark not defined.**
2 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE 5
2-1 Respect de la vie privé .....**Error! Bookmark not defined.**
2-2 Durée du travail .....**Error! Bookmark not defined.**
2-3 Organisation du travail.....**Error! Bookmark not defined.**
2-4 Management du télétravail .....**Error! Bookmark not defined.**
2-5 Dispositions particulières en matière d'accidents de travail et de trajet**Error! Bookmark not defined.**
3 – MOYENS MIS A DISPOSITION et TRAITEMENT DE L'INFORMATION 7
3-1 Équipements de travail .....**Error! Bookmark not defined.**
3-2 Installation et utilisation de logiciels .....**Error! Bookmark not defined.**
3-3 Assistance .....**Error! Bookmark not defined.**
3-4 Confidentialités et protection des données, sécurité des systèmes d'information .....**Error! Bookmark not defined.**
3-5 Coût.....**Error! Bookmark not defined.**
4 – EXERCICE DU TELETRAVAIL 9
4-1 Conditions de travail .....**Error! Bookmark not defined.**

4-2 Évaluation .....**Error! Bookmark not defined.**

PREAMBULE

S’engager dans le télétravail s’inscrit dans une démarche en faveur du Développement Durable, et favorise un meilleur équilibre entre vie familiale et vie professionnelle.

Parce que le télétravail en limitant les trajets domicile-travail a, par nature, un effet en matière de déplacement. À ce titre, il constitue une des mesures du Plan de Déplacement des Agents partie intégrante de l’Agenda 21.

Expérimenté en 2011 au sein du Conseil régional d'Auvergne, cette organisation du travail offre un moyen supplémentaire d’agir en faveur du développement durable.

1 – CADRE DU TELETRAVAIL

La présente charte est un document de cadrage. Il définit les modalités d'organisation du télétravail au sein du Conseil régional.

1 – Cadre du Télétravail

Le télétravail est un engagement en faveur du développement durable et un meilleur équilibre entre vie familiale et professionnelle. Il réduit les déplacements domicile-travail, contribuant ainsi à l'Agenda 21 et au Plan de Déplacement des Agents. Expérimenté en 2011 au sein du Conseil régional, il offre une organisation du travail supplémentaire pour le développement durable.

1-1 Cadre juridique

Le télétravail est défini par l'accord-cadre européen de 2002 et l'accord national interprofessionnel de 2005 comme une forme d'organisation du travail utilisant les technologies de l'information, avec un travail effectué hors des locaux de l'employeur. La réglementation du télétravail dans la fonction publique est en constante évolution, notamment avec l'introduction du RGPD en 2018 pour protéger les données personnelles. Les agents seront informés des nouvelles dispositions législatives et réglementaires dès leur publication.

1-2 Champ d'application

Les agents du siège peuvent télétravailler s'ils remplissent les conditions d'éligibilité. Les tâches doivent être techniquement réalisables à distance, avec un contenu informationnel élevé et un caractère relationnel faible. Un management par objectif est préférable. De plus, les agents doivent disposer d'un espace spécifique à domicile pour le télétravail, incluant une connexion internet sécurisée et fiable. Les compétences nécessaires incluent l'autodiscipline, la gestion du temps, la communication, et l'utilisation des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication). L'utilisation de leurs propres appareils (BYOD) doit respecter les politiques de sécurité de l'organisation.

1-3 Principes du télétravail

Un engagement écrit entre le chef de service et le télétravailleur précise les modalités et les objectifs du télétravail. C'est une démarche volontaire et réversible, l'agent pouvant revenir à un mode de travail classique à tout moment. Une alternance entre travail à domicile et au bureau est prévue pour maintenir le lien avec la hiérarchie et la communauté de travail. Le respect des règles de confidentialité et de protection des données, conformément au RGPD, est impératif.

2 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE

2 – Modalités de Mise en Œuvre

2-1 Respect de la vie privée

Le télétravail doit respecter la vie privée du télétravailleur, avec des plages horaires de disponibilité définies en accord avec les horaires du service. L'organisation doit également prévoir des mesures pour garantir la séparation entre la vie professionnelle et personnelle, notamment en termes d'horaire de travail et de disponibilité.

2-2 Durée du travail

L’alternance entre télétravail et travail sur site est définie avec le chef de service. Le télétravailleur gère son temps de travail sans comptabiliser les heures supplémentaires, et doit atteindre les objectifs fixés. Les droits et obligations des télétravailleurs, y compris ceux en matière de durée de travail, d'ARTT (Aménagement et Réduction du Temps de Travail), de congés et de formation, restent identiques à ceux des agents travaillant sur site.

2-3 Organisation du travail

Les attributions, la charge de travail et les objectifs doivent être clairement définis. L’intégration du télétravailleur dans la communauté de travail est facilitée par les moyens de communication à distance, et la charge de travail est équivalente à celle des agents sur site. Des outils de collaboration en ligne et des plateformes de communication sécurisées doivent être utilisés pour assurer une intégration efficace.

2-4 Management du télétravail

Les objectifs et les tâches sont fixés, contrôlés et évalués par le manager direct de l’agent. Il est essentiel que le manager maintienne des communications régulières avec le télétravailleur pour s'assurer que les attentes sont claires et que le soutien nécessaire est fourni.

2-5 Dispositions particulières en matière d’accidents de travail et de trajet

Le principe de la non-présomption d'imputabilité de l'accident au service s’applique, l'agent doit prouver la lésion et le lien de causalité. Un espace de travail spécifique est nécessaire pour limiter les risques de confusion entre accident domestique et professionnel. Les agents doivent être informés de leurs droits et des procédures à suivre en cas d'accident de travail.

3 – MOYENS MIS A DISPOSITION ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION

L'usage du matériel fourni par la collectivité est exclusivement réservé au télétravailleur dans le cadre de son activité professionnelle à domicile.

3 – Moyens Mis à Disposition et Traitement de l'Information

3-1 Équipements de travail

Le Conseil régional fournit les équipements nécessaires au télétravail, qui restent sa propriété. Une connexion internet sécurisée (fibre ou ADSL) est requise. En cas de vol ou de problème technique, le télétravailleur doit signaler immédiatement les incidents à son responsable hiérarchique et au service informatique.

3-2 Installation et utilisation de logiciels

Seuls les logiciels autorisés par le service informatique peuvent être installés. La sécurité des communications et des données est assurée par un logiciel de connexion sécurisé (VPN). Les télétravailleurs doivent respecter les règles d'utilisation des logiciels et ne pas utiliser de logiciels non autorisés.

3-3 Assistance

Un service d'assistance informatique technique est disponible pendant les heures de bureau. En cas de panne, le télétravailleur doit en informer immédiatement le service informatique et son responsable hiérarchique pour minimiser le temps d'indisponibilité. Si l'incident empêche le télétravailleur de poursuivre son activité à domicile, il peut être demandé de revenir au bureau temporairement.

3-4 Confidentialité et protection des données, sécurité des systèmes d'information

Les télétravailleurs doivent respecter les règles de confidentialité, de protection des données et de sécurité, conformément au RGPD. Ils doivent également suivre les directives de la Charte Informatique en vigueur au Conseil régional, disponible sur l'Intranet. Une formation sur la sécurité des données doit être dispensée régulièrement.

3-5 Coût

Les télétravailleurs doivent disposer des systèmes de télécommunications nécessaires pour se connecter au réseau informatique de la Région. Les coûts liés à l'abonnement internet ne sont pas pris en charge par la collectivité.

4 – EXERCICE DU TELETRAVAIL

4 – Exercice du Télétravail

4-1 Conditions de travail

Le lieu de travail est en alternance au domicile et au bureau, suivant une formule "pendulaire". L'agent doit disposer d'un espace de travail adéquat à domicile, respectant les conditions nécessaires (habitabilité, hygiène, ergonomie, connexions électriques). Les télétravailleurs ne doivent ni recevoir de public ni fixer de rendez-vous professionnels à domicile. En cas de changement de domicile, l'agent doit informer l'administration et s'assurer de remplir les conditions nécessaires pour continuer le télétravail.

4-2 Évaluation

Un bilan régulier du télétravail sera établi par la Mission Permanente de Prévention et d'Accompagnement à la Conduite du changement (MPPAC). Ce bilan permettra d'évaluer l'efficacité du télétravail et d'apporter des améliorations si nécessaire.